

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางกิมลี ธารีสาร
นางประสมศรี บุญยรัตพันธุ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 537, มาตรา 1599, มาตรา 1600

ในสัญญาเช่าไม่มีข้อตกลงให้ผู้ให้เช่าโอนสิทธิการเช่าให้บุคคลอื่นในกรณีผู้เช่าตาย เมื่อผู้เช่าตาย สิทธิการเช่าอันเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่าซึ่งมีอยู่ชั่วระยะเวลาอันมีจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537 ก็ระงับไป ไม่เป็นทรัพย์สินที่ตกทอดกันทางมรดก ผู้เป็นเจ้าของตึกแถวพิพาทย่อมมีสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจให้ผู้ใดเช่าต่อไปได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภริยาของนายไถ่ นายไถ่กับโจทก์เช่าตึกแถวเลขที่
 ฅ.๑๕๗/๑ จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นายไถ่ทำพินัยกรรมยก
 ทรัพย์สินให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง ให้จำเลย นายบุญถิ่นและนายชูศักดิ์ครึ่งหนึ่ง เมื่อนายไถ่
 ตาย โจทก์จำเลยและทายาทอื่นเจตนาจะเช่าตึกแถวร่วมกันต่อไป แต่ปรากฏว่า
 จำเลยแต่ผู้เดียวไปขอเช่าและไม่ยอมให้โจทก์กับทายาทอื่นเช่า สิทธิการเช่าตึกแถว
 ดังกล่าวเป็นมรดกของนายไถ่ มีราคาประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้พิพากษาว่า
 โจทก์จำเลยมีสิทธิการเช่าร่วมกัน หากตกลงเช่าร่วมกันไม่ได้ให้นำสิทธิการเช่าออก
 ขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันคนละครึ่ง

จำเลยให้การว่าสิทธิการเช่าตึกแถวพิพาทไม่ใช่ทรัพย์สินมรดกเจ้าหน้าที่ยอมให้
จำเลยเช่าตึกแถวพิพาท โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงไม่ได้ความว่าได้มีข้อตกลงกันในสัญญาเช่า
ตึกแถวพิพาทให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ผู้ให้เช่าโอนสิทธิการเช่า
ตึกแถวพิพาทให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดในกรณีที่นายไถ่ผู้เช่าตายลง เมื่อนายไถ่ผู้เช่าเดิมตาย
สิทธิการเช่าอันเป็นสิทธิเฉพาะตัวของนายไถ่ผู้เช่าซึ่งมีอยู่ชั่วระยะเวลาอันมีจำกัดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๗ ก็ระงับไปไม่เป็นทรัพย์สินที่ตกทอด
กันทางมรดก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ผู้เป็นเจ้าของตึกแถวพิพาทย่อม
มีสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจให้ผู้ใดเช่าต่อไปก็ได้ โจทก์จะอ้างว่าเป็นทายาทนายไถ่และเรียก
ร้องให้โอนสิทธิการเช่าตึกแถวพิพาทให้โจทก์หาได้ไม่

พิพากษายืน

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-ปชา บุญวนิช)

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - นายพันวงษา บัวทอง

ศาลอุทธรณ์ - นายสุนทร จันทระศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ